

변론준비기일조서

항목	내용
사건	2026가단XXXXXX 대여금
원고	김민철
피고	이정숙
재판장	판사 ○○○
기일	2026. 9. 15. (월) 14:00
장소	서울중앙지방법원 ○○호 법정
법원사무관	○○○

출석

당사자	출석
원고 소송대리인	변호사 ○○○ (출석)
피고	이정숙 본인 (출석)

진행 사항

1. 인정신문 및 절차 안내

재판장이 양 당사자의 인적사항을 확인하고, 변론준비절차의 의의와 진행방식을 설명하다.

2. 양 당사자의 주장 정리

가. 원고 소송대리인 진술

원고는 소장 기재와 같이 피고에 대하여 차용금 잔액 80,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 청구함을 진술하다.

나. 피고 진술

피고는 답변서 기재와 같이 다음과 같은 취지로 진술하다.

1. 송금받은 사실은 인정하나 그 실질은 사업 동업 또는 투자였다.
2. 설령 대여라도 마지막 송금일(2015. 6. 20.)부터 10년이 지나 소멸시효가 완성되었다.
3. 2017~2019 일부 입금은 명절 인사 명목이지 채무승인이 아니다.
4. 2024. 11. 20.자 차용증은 시효 완성 사실을 모른 채 친분상 작성한 것이므로 시효이익 포기로 볼 수 없다.

3. 쟁점 정리

재판장은 양측 진술을 토대로 본건의 쟁점을 다음과 같이 정리하다.

쟁점	내용
쟁점 1	2013~2015 송금의 법적 성격 (대여 vs 동업·투자)
쟁점 2	가사 대여라 하더라도 소멸시효 완성 여부
쟁점 3	일부변제(2017~2019)의 채무승인 해당 여부
쟁점 4	2024. 11. 20.자 차용증의 시효이익 포기 효력 인정 여부
쟁점 5	부동산 매도 및 주소 이전이 본건 사실관계 판단에 미치는 영향

4. 다음 기일 지정 및 준비명령

재판장은 다음 기일을 2026. 11. 17. (화) 14:00로 지정하고, 다음 기일까지 다음 사항의 준비서면 제출을 명한다.

- 원고: 위 쟁점 2, 3, 4에 관한 반박 및 입증계획 정리
- 피고: 사업 동업·투자 주장에 관한 추가 입증자료 제출

5. 기일 종료

재판장은 변론준비기일을 종료한다고 고지하다.

기일 종료 시각: 2026. 9. 15. (월) 14:35

위 조서가 진실함을 확인함

2026. 9. 15.

재판장 판사 ○○○ (인)

법원사무관 ○○○ (인)